

合同一：产品购销合同

合同编号：【系统自动生成】

签订地点：【甲乙双方协商填写】

签订日期：【XXXX 年 XX 月 XX 日】

甲方（采购方）：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人/授权代表人：

联系电话：

乙方（供货方）：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人/授权代表人：

联系电话：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就甲方向乙方采购产品事宜，经双方友好协商，订立本合同，以资共同信守。

第一条 采购产品明细

1.1 乙方向甲方供应的产品名称、规格型号、数量、单价、总价、材质、技术标准等明细如下：

产品名称：【】；规格型号：【】；单位：【】；数量：【】；单价（元）：【】；
合计总价（元）：【】；质量标准：【符合国家行业标准及甲方采购要求】

1.2 本合同产品总价款为人民币（大写）：【】元整（¥：【】元），该价格为含税价，包含产品生产成本、包装费、运输费、税费、装卸费、售后质保等全部费用，甲方无需额外支付其他费用。

1.3 本合同总价为固定包干价，除双方书面确认的变更外，任何一方不得擅自调整价格。

第二条 质量标准与质保要求

2.1 乙方所供产品必须符合国家现行行业标准、国家标准及本合同约定规格要求，全新正品、无瑕疵、无翻新，性能稳定，各项指标达标。

2.2 产品质保期为【】个月/年，自甲方验收合格之日起计算。质保期内，因产品本身质量问题、工艺缺陷导致的故障、损坏，乙方需在 24 小时内响应，免费提供维修、更换、补货服务，产生的所有费用由乙方承担。

2.3 质保期内，乙方需提供常态化售后技术支持，保障产品正常使用。因甲方人为损坏、违规操作导致的问题，乙方可提供维修服务，合理费用由甲方承担。

第三条 交货方式与期限

- 3.1 交货地点：【甲方指定收货地址】
- 3.2 交货期限：乙方需在【XXXX 年 XX 月 XX 日】前完成全部产品送货、卸货到位。
- 3.3 运输方式：乙方负责全程运输及装卸，承担运输过程中的货物损毁、灭失风险，确保货物完好无损送达指定地点。
- 3.4 货物送达后，甲方当场核对货物数量、外包装、规格型号，3 个工作日内完成质量验收，验收合格后签署收货确认单；若货物存在短缺、破损、规格不符、质量不合格等问题，甲方有权拒收，乙方需在 3 日内无条件补货、换货，并承担由此产生的全部损失及违约责任。

第四条 付款方式

- 4.1 付款方式：甲乙双方协商采用以下第【】种方式付款：
- （1）预付款+尾款：合同签订后 3 个工作日内，甲方支付合同总金额【30%】作为预付款；甲方验收合格、收到乙方合规等额发票后【7】个工作日内，支付剩余【70%】尾款。
- （2）全款结算：甲方验收合格、收到乙方合规等额发票后【10】个工作日内，一次性支付全部合同款项。
- 4.2 乙方需按照国家税法规定，向甲方开具合法、有效的增值税【专用/普通】发票，发票税率符合行业标准，发票信息与合同主体、交易内容一致。若乙方发票开具不合规、虚假、作废，需无条件重新开具，并承担由此给甲方造成的税务损失及全部责任。
- 4.3 付款账户信息以双方书面确认的对公账户为准，任何私人账户转账无效，不得作为履约依据。

第五条 双方权利与义务

- 5.1 甲方权利义务：甲方有权对产品质量、规格、交付进度进行监督验收；按照合同约定按时足额支付货款；为乙方送货、验收提供必要的配合条件；及时向乙方告知收货、验收相关要求。
- 5.2 乙方权利义务：乙方需严格按照合同约定标准、期限交付产品；保证产品质量合规、资质齐全，提供产品合格证、检测报告等相关资料；主动配合甲方验收工作；质保期内全面履行售后质保义务；不得擅自转包、分包本合同项下供货义务。

第六条 违约责任

- 6.1 若乙方逾期交货，每逾期一日，需按照合同总金额的 0.5%向甲方支付违约金；逾期超过 15 日的，甲方有权单方解除合同，乙方需退还甲方全部已付款项，并按照合同总金额的 20%向甲方支付违约金，赔偿甲方全部经济损失。
- 6.2 若乙方所供产品质量不合格、规格不符，乙方需无条件退换货，并承担由此产生的运输费、人工费、延误损失等全部费用；若两次整改后仍无法达标，甲方有权解除合同，乙方承担合同总金额 30%的违约金。
- 6.3 若甲方逾期付款，每逾期一日，需按照应付未付款项的 0.5%向乙方支付违约金；逾期超过 15 日的，乙方有权暂停售后服务及后续合作。

第七条 不可抗力

因地震、台风、洪水、疫情、战争等法定不可抗力因素导致本合同无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力一方需及时通知对方，并在 7 日内提供有效证明文件，双方可根据不可抗力影响程度，协商延期履行、部分履行或解除合同，互不承担违约责任。

第八条 争议解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定

- 9.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 9.2 本合同所有附件、送货单、验收单、对账确认单均为本合同不可分割的组成部分。
- 9.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力，长期有效，归档留存。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日